

Договор № 1604/25-01/42
на разработку системы интерактивного общения на основе искусственного
интеллекта

г. Валерьяново

«07» мая 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Рефлекта», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Утлика Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «БелХард Девелопмент», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Мамоненко Игоря Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется **разработать прототип** системы интерактивного общения «Аватар» на основе искусственного интеллекта (далее – «Продукт») в объёме, определенном настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение № 1), к установленному сроку, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить выполненную работу.

1.2. **Исполнитель выполняет только этапы проекта «Подготовка» и «Обучение и MVP»**, указанные в Приложении № 1. Последующие этапы («Тестирование и отладка», «Презентация на форуме», «Постфорумные доработки») выполняются Заказчиком или иными силами и не входят в предмет настоящего Договора.

2. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ

2.1 Срок выполнения работ по настоящему Договору:

- **Начало работ:** 07.05.2025 г.
- **Окончание работ:** 27.05.2025 г.

Разработанный Продукт передаётся Заказчику в электронной форме на основании двустороннего Акта сдачи-приёмки выполненных работ (далее – «Акт»). Датой исполнения обязательств является дата подписания Акта обеими Сторонами.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Приступить к выполнению работ после получения и подписания Технического задания от Заказчика **по электронной почте** в течение 5 (пяти) рабочих дней.

3.1.2. Выполнить работу, предусмотренную Договором, и передать Заказчику все полученные результаты в сроки, установленные настоящим Договором.

3.1.3. Обеспечить соответствие качества результатов работы параметрам, заданным Заказчиком.

3.1.4. Сохранять коммерческую тайну Заказчика, ставшую известной Исполнителю при исполнении Договора, и использовать сведения, содержащие коммерческую тайну, только в целях, имеющих отношение к исполнению Договора.

3.1.5. Ознакомить Заказчика с требованиями, соблюдение которых обеспечивает эффективное использование результатов работ, а также с возможными последствиями несоблюдения данных требований.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Приступить к выполнению работ с момента получения Технического задания от Заказчика.

- 3.2.2. Привлекать для исполнения Договора третьих лиц.
- 3.2.3. Получать от Заказчика документы, разъяснения и дополнительные сведения, касающиеся разработки, необходимые для исполнения обязательств по Договору.
- 3.2.4. В случае задержки предоставления Заказчиком необходимой информации, материалов, технического задания увеличить срок выполнения работ на количество дней задержки.
- 3.2.5. В случае нарушения Заказчиком сроков перечисления денежных средств приостановить выполнение работ на период просрочки, допущенной Заказчиком.
- 3.2.6. Выполнить и передать Заказчику результаты работы досрочно.

3.3. Заказчик обязан:

- 3.3.1. Предоставить Исполнителю необходимую для работы информацию, материалы и техническое задание, предназначенные для выполнения работ, в течение 10 (десяти) календарных дней после даты заключения Договора.
 - 3.3.2. Оплатить работу Исполнителя в порядке и в сроки, установленные Договором.
 - 3.3.3. Принять результаты выполненной Исполнителем работы и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ.
 - 3.3.4. Рассмотреть разработанный Исполнителем Продукт в установленные Договором сроки.
 - 3.3.5. Оплатить выполненные Исполнителем работы в случае досрочного расторжения Договора по желанию Заказчика.
 - 3.3.6. Сохранять коммерческую тайну Исполнителя, ставшую известной Заказчику при исполнении Договора, и использовать сведения, содержащие коммерческую тайну, только в целях, имеющих отношение к исполнению Договора.
 - 3.3.7. В случае досрочного расторжения Договора по желанию Заказчика оплатить выполненные работы на основании фактических затрат.
- 3.4. Заказчик имеет право:
- 3.4.1. Проверять ход и качество выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
 - 3.4.2. Требовать устранения недостатков в работе.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

- 4.1. По окончании выполнения работ Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней составляет и передает Заказчику двусторонний Акт сдачи-приемки выполненных работ.
- 4.2. Заказчик обязуется рассмотреть разработанный Исполнителем Продукт и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после его получения либо направить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания в тот же срок. В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и отсутствия замечаний по результатам работ акт считается подписанным сторонами, работы принятыми без замечаний и подлежат оплате согласно условиям настоящего Договора.
- 4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Исполнителем мотивированного отказа, Сторонами составляется протокол замечаний с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
- 4.4. Исполнитель обязан устранить за свой счет все согласованные между Сторонами замечания, перечисленные в протоколе замечаний, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, если иной срок не согласован сторонами в протоколе замечаний. После устранения Исполнителем всех замечаний Заказчик и Исполнитель повторно осуществляют сдачу-приемку выполненных работ в установленном Договором порядке.
- 4.5. Заказчик вправе требовать устранения недостатков выполненных работ не более 3 (трёх) раз (итераций) после сдачи Продукта в работу. Под сдачей Продукта понимается либо подписание акта выполненных работ. Указанные итерации могут быть использованы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента сдачи проекта. По истечении этого срока любые дополнительные доработки выполняются на платной основе по действующим

ставкам Исполнителя. Под одной итерацией правок понимается единый перечень корректировок, предоставленный Заказчиком в одном сообщении (или документе). Каждая новая итерация считается отдельным запросом и засчитывается как одна из трёх. Также итерации не включают случаи, когда Исполнитель не устранил ранее предъявленные Заказчиком недостатки, либо когда выявленные недостатки являются существенными и препятствуют использованию Продукта по назначению — в этих случаях Исполнитель обязан устранить их вне зависимости от количества итераций.

5. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

5.1. Продукт, документы либо проекты документов, разработанные Исполнителем при выполнении работ, в соответствии с Договором, могут быть использованы исключительно Заказчиком, при этом исключительные права на них переходят Заказчику в полном объеме для использования и распоряжения им любым не противоречащим закону способом.

Исполнитель не сохраняет за собой право использовать Продукт, техническое задание и приложения к техническому заданию самостоятельно или предоставлять какие-либо права на их использование третьим лицам.

Вознаграждение за отчуждение исключительных прав на Продукт, техническое задание и приложения к техническому заданию Исполнителем Заказчику включено в стоимость настоящего Договора.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Стоимость работ по Договору составляет 14 750 (семь тысяч пятьсот) (четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят) белорусских рублей 00 копеек. в том числе НДС 20% в размере: 2 950 (две тысячи девятьсот пятьдесят) белорусских рублей 00 копеек.

6.2. Заказчик оплачивает работу в следующем порядке:

предоплата в размере 100 (сто) % от стоимости работ, что составляет 14 750 (четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят) белорусских рублей 00 копеек в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, в том числе НДС 20% в размере: 2 950 (две тысячи девятьсот пятьдесят) белорусских рублей 00 копеек.

6.3. Все расходы, связанные с переводом денежных средств на банковский счет Исполнителя, несет Заказчик.

6.4. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на банковский счет Исполнителя.

6.5. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.

6.6. Исполнитель, если иное не установлено налоговым законодательством обязан в рамках настоящего договора в установленном порядке выставить Заказчику электронный счет-фактуру (далее - ЭСЧФ) на Портал электронных счет-фактур в срок, установленный законодательством Республики Беларусь, а также осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в двойном размере суммы налога на добавленную стоимость, которую Заказчик не смог принять к вычету за тот отчетный период, за который должен быть выставлен (направлен) электронный счет- фактура ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим пунктом.

Стороны договорились о том, что в случае если оказание услуг по настоящему Договору осуществляется Исполнителем на условиях отсрочки платежа и Исполнитель не исполнит или ненадлежащим образом обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, то Заказчик имеет право не перечислять (оплачивать) сумму в размере налога на добавленную стоимость, на которую Исполнитель не выставил ЭСЧФ, до момента полного надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств.

Не перечисленная Исполнителю сумма налога на добавленную стоимость не является коммерческим займом и на нее не подлежат начислению проценты по статье 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь и неустойка за нарушение сроков оплаты товара.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.2. За нарушение установленного Договором срока выполнения работ и передачи результатов работ Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

7.3. За нарушение сроков оплаты работы Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

7.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору.

7.5. Исполнитель не несет ответственность за:

7.5.1. невозможность использования Продукта по причинам, не зависящим от Исполнителя, в том числе в связи с некорректными действиями Заказчика, не соответствующими функциональному назначению Продукта;

7.5.2. качество товаров, услуг, работ третьих лиц, необходимых для использования Продукта, в т.ч. услуг передачи данных;

7.5.3. работоспособность и совместимость с Продуктом программно-аппаратных средств Заказчика;

7.5.4. ущерб любого рода, понесенный Заказчиком из-за утери и/или разглашения своих данных для доступа к Продукту;

7.5.5. любой экономический результат использования Продукта.

7.6. Общая ответственность Исполнителя по настоящему Договору ограничивается суммой, фактически уплаченной Заказчиком за выполненные работы.

7.7. Заказчик подтверждает, что он осведомлен о возможных рисках, связанных с использованием Продукта, и принимает на себя все риски, связанные с его использованием.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если оно является следствием действия чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы).

8.2. Сторона, попавшая под влияние обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить о них другую сторону в течение 3 (трех) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. Факт наступления указанных обстоятельств и их продолжительность подтверждаются документом, выданным Белорусской торгово-промышленной палатой.

8.3. Сторона, не уведомившая или несвоевременно уведомившая другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на их наступление.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 1 (одного) месяца и делают невозможным исполнение Договора, стороны заключают дополнительное соглашение о прекращении Договора и урегулировании взаимных требований.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения споров стороны направляют друг другу претензии в письменном виде. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней после даты получения претензии.

9.2. Если стороны не достигнут соглашения, споры передаются на рассмотрение в суд Республики Беларусь.

9.3. В вопросах, не урегулированных Договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

10.2. Изменения и дополнения в Договор вносятся путем заключения дополнительного соглашения.

10.3. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь.

10.4. Рабочие материалы, информация, замечания Заказчик и Исполнитель передают друг другу по электронной почте. Электронный почтовый ящик Исполнителя: Utlik.com@gmail.com. Электронный почтовый ящик Заказчика: ____.

10.5. Стороны признают юридическую силу документов и информации, переданных посредством электронной и (или) факсимильной связи, при условии их подтверждения оригиналами документов, направленными почтовой связью в течение 10 (десяти) рабочих дней.

10.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, а второй у Заказчика, вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон фактически возникшие с 07.05.2025.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Рефлекта»
УНП 692232516
Юридический адрес: 223053
д.Валерьяново,
ул.Логойская, дом 5А, оф.
401, Минская обл, Минский
р-н, Боровлянский с/с
Почтовый адрес: 220081
д.Копище, ул. Авиационная,
дом 3, оф. 164 (почтовый).
Р/с BY56 ALFA 3012 2F86 3800 1027 0000
в ЗАО «Альфа-Банк»
220013, Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 43

Директор

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «БелХардДевелопмент»
УНП 190738186
Юридический и почтовый адрес: 220113,
Республика Беларусь, г.Минск,
пер. Ломоносова, д.5, каб. 25
Р/с BY76MTBKB30120001093300102008
в ЗАО «МТБанк»
SWIFT: MTBKBY22
Адрес банка: 220007, г.Минск,
ул.Толстого,10

Генеральный директор

Утлик Д.Ю.

Мамоненко И.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку системы интерактивного общения
на основе искусственного интеллекта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку прототипа системы интерактивного общения «Аватар»

1. Введение

Прототип ИИ-системы, обрабатывающей голосовые запросы, формирующей ответы и выводящей их в виде говорящего аватара. Предназначен для внутренней демонстрации концепции.

2. Область применения

- внутреннее демо до 27.05.2025;
- основа для дальнейшей интеграции в стенд форума (вне рамок Договора).

3. Объем работ

Стадия	Срок	Содержание
1.Подготовка	07.05 – 10.05	анализ материалов; подготовка данных; структура сценариев
2.Обучение и MVP	11.05 – 24.05	подготовка данных; создание первой версии системы; запись/монтаж видео-аватара; голосовое взаимодействие; развёртывание прототипа на тест-сервере
3.Тестирование	25.05 – 27.05	первичное тестирование; исправление критичных ошибок; отчёт

4. Функциональные требования (сокращённый перечень)

1. Консультации по продуктам/услугам (скрипты Заказчика).
2. Обработка возражений.
3. Запись на встречу в офисе продаж.
4. Информация по квартирам (цены, этаж, инфраструктура).

Память маршрута общения и функции инвестиционной аналитики исключены из объёма.

5. Поддерживаемые сценарии

1. «Просто интересуюсь»
2. «Конкретный запрос»
3. «Цена и условия покупки»

6. Вход / выход

- Вход: аудио-поток WAV/MP3/OGG + контекст.
- Выход: MP4 1080×1920 видео-аватара + субтитры.

7. Тех-требования

- ОС: Windows 10/11, macOS 10.15+.
- Браузеры: Chrome (-1), Firefox latest, Safari 15+.
- Время отклика ≤ 2 с при 10 Мбит/с.

8. Надёжность и безопасность

- Логирование всех запросов.
- Система поставляется «как есть»; ИБ-регламент внедряется на следующих этапах.

9. Поставляемые материалы

- Git-репозиторий + ZIP-архив исходного кода.
- docker-compose.yml и инструкция по развёртыванию.

10. Приёмка

Критерий – успешное прохождение smoke-теста и демонстрационной сессии, протокол которой подписывается Сторонами.

Контроль и приемка системы осуществляется в порядке, установленном Договором № 1604/25-01/42 от «07» мая 2025 г.

Исполнитель
**Общество с ограниченной
ответственностью «Рефлекта»**

Директор

_____ Утлик Д.Ю.

Заказчик
**Общество с ограниченной
ответственностью «БелХардДевелопмент»**

Генеральный директор

_____ Мамоненко И.В.